

MELIÃ

VINPEARL PHU QUOC

VIETNAM

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

WHOLESALE CONTRACT

2022-2023



Thỏa thuận này đã được thực hiện bởi khách sạn Meliã Vinpearl Phu Quoc (sau đây gọi là "*Khách sạn*") và Đại lý Du lịch (sau đây gọi là "*Đại lý*") cho các mức giá dựa trên các điều khoản và các điều kiện được nêu dưới đây. Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này sẽ được giữ bí mật giữa hai bên.

This Agreement has been made by and between Meliã Vinpearl Phu Quoc (hereinafter called the "Hotel") and the Tour Operator (herein after called the "Operator") for the rates on the Terms and Conditions outlined below. The Terms and Conditions of this agreement will remain confidential between the two named parties.

Hiệu lực của hợp đồng: từ 01 tháng 12 năm 2022 đến 31 tháng 10 năm 2023

Validity of contract: 1st Dec 2022 to 31th Oct 2023.

Hai bên/ Parties

A) Tên "Đại lý" : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
"Operator" Name : 365 TRAVEL AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Đến : Bà Hoàng Thị Mai Hương - Chức vụ: Giám Đốc Hợp Đồng
To : Mrs Hoang Thi Mai Huong - Title: Contracting Director
Quốc gia/ Country : Việt Nam
Điện thoại/ Phone : 84 24 3835 4899
Email/ Thư điện tử : info@365travel.asia

B) "Khách sạn" : Meliã Vinpearl Phú Quốc
"Hotel" : Meliã Vinpearl Phu Quoc
Từ : Ông Mario Caballero – Chức vụ: Tổng Quản Lý
From : Mr Mario Caballero – Title: Cluster General Manager
Quốc gia/ Country : Việt Nam
Điện thoại/ Phone : (+ 84)2973 625 888
Email/ Thư điện tử : mario.caballero@melia.com

CÁC MÙA/ SEASONS:

Mùa thường/ Normal Season	Mùa cao điểm/ High Season	Mùa đỉnh điểm/ Peak Season
01/12/2022 – 23/12/2022 06/01/2023 – 22/01/2023 29/01/2023 – 28/04/2023 03/05/2023 – 31/08/2023 04/09/2023 – 31/10/2023	24/12/2022 - 05/01/2023 29/04/2023 - 02/05/2023 01/09/2023 - 03/09/2023	23/01/2023 – 28/01/2023

*** Lưu trú tối thiểu hai đêm trong Mùa cao điểm và Mùa đỉnh điểm**
Minimum stay of two nights during High Season & Peak Season

GIÁ PHÒNG/ ROOM RATES:

- BB Phòng gồm 01 bữa ăn sáng cho ngày lưu trú/ *Bed & Breakfast*
- BX BB và vui chơi không giới hạn tại VinWonders & Safari/ *BB and unlimited access to VinWonders & Safari*
- FB Phòng gồm 03 bữa ăn cho ngày lưu trú/ *Full board*
- FX FB và vui chơi không giới hạn tại VinWonders & Safari/ *FB and unlimited access to VinWonders & Safari*

Ghi chú/ Note

A là viết tắt của Adult (12 tuổi trở lên) và C là viết tắt của Child (dưới 12 tuổi trở xuống)

A stands for Adult (12 years old & above) and C stands for Child (under 12 years old & below)

Loại phòng/ <i>Room type</i>	Số lượng/ <i>Total inventory</i>	Số người tối đa trong một phòng/ <i>Max. no. of persons in a room</i>	MÙA BÌNH THƯỜNG/ <i>NORMAL SEASON (VND)</i>					
			BB	BX (1 đêm/ <i>1 night</i>)	BX (≥ 2 đêm/ <i>≥ 2 nights</i>)	FB	FX (1 đêm/ <i>night</i>)	FX (≥ 2 đêm/ <i>≥ 2 nights</i>)
Biệt thự 1 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) <i>1-Bedroom villa lake view with private pool</i>	30	4(2A2C)	3,600,000	6,400,000	5,400,000	5,200,000	8,000,000	7,000,000
Biệt thự 2 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) <i>2-Bedroom villa lake view with private pool</i>	100	8 (4A4C)	4,800,000	10,400,000	8,400,000	8,000,000	13,600,000	11,600,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa garden view with private pool</i>	62	12(6A6C)	7,200,000	15,600,000	12,600,000	12,000,000	20,400,000	17,400,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa lake view with private pool</i>	116	12(6A6C)	7,500,000	15,900,000	12,900,000	12,300,000	20,700,000	17,700,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra biển có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa ocean view with private pool</i>	36	12(6A6C)	8,400,000	16,800,000	13,800,000	13,200,000	21,600,000	18,600,000

Loại phòng/ Room type	Số lượng/ Total inventory	Số người tối đa trong một phòng/ Max. no. of persons in a room	MÙA BÌNH THƯỜNG/ NORMAL SEASON (VND)					
			BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥2 đêm/ ≥2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥2 đêm/ ≥2 nights)
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (330m ²) 4-Bedroom villa garden view with private pool	52	16(8A8C)	9,600,000	20,800,000	16,800,000	16,000,000	27,200,000	23,200,000
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (330m ²) 4-Bedroom villa lake view with private pool	38	16(8A8C)	9,900,000	21,100,000	17,100,000	16,300,000	27,500,000	23,500,000

Loại phòng/ Room type	Số lượng/ Total inventory	Số người tối đa trong một phòng/ Max. no. of persons in a room	MÙA CAO ĐIỂM/ HIGH SEASON (VND)					
			BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥2 đêm/ ≥2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥2 đêm/ ≥2 nights)
Biệt thự 1 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) 1-Bedroom villa lake view with private pool	30	4(2A2C)	5,100,000	7,900,000	6,900,000	6,700,000	9,500,000	8,500,000
Biệt thự 2 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) 2-Bedroom villa lake view with private pool	100	8 (4A4C)	6,800,000	12,400,000	10,400,000	10,000,000	15,600,000	13,600,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (270m ²) 3-Bedroom villa garden view with private pool	62	12(6A6C)	10,200,000	18,600,000	15,600,000	15,000,000	23,400,000	20,400,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (270m ²) 3-Bedroom villa lake view with private pool	116	12(6A6C)	10,500,000	18,900,000	15,900,000	15,300,000	23,700,000	20,700,000

Loại phòng/ Room type	Số lượng/ Total inventory	Số người tối đa trong một phòng/ Max. no. of persons in a room	MÙA CAO ĐIỂM/ HIGH SEASON (VND)					
			BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra biển có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa ocean view with private pool</i>	36	12(6A6C)	11,400,000	19,800,000	16,800,000	16,200,000	24,600,000	21,600,000
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (330m ²) <i>4-Bedroom villa garden view with private pool</i>	52	16(8A8C)	13,600,000	24,800,000	20,800,000	20,000,000	31,200,000	27,200,000
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (330m ²) <i>4-Bedroom villa lake view with private pool</i>	38	16(8A8C)	13,900,000	25,100,000	21,100,000	20,300,000	31,500,000	27,500,000

Loại phòng/ Room type	Số lượng/ Total inventory	Số người tối đa trong một phòng/ Max. no. of persons in a room	MÙA ĐỈNH ĐIỂM/ PEAK SEASON(VND)					
			BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)
Biệt thự 1 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) <i>1-Bedroom villa lake view with private pool</i>	30	4(2A2C)	6,600,000	9,400,000	8,400,000	8,200,000	11,000,000	10,000,000
Biệt thự 2 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (220m ²) <i>2-Bedroom villa lake view with private pool</i>	100	8 (4A4C)	8,800,000	14,400,000	12,400,000	12,000,000	17,600,000	15,600,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa garden view with private pool</i>	62	12(6A6C)	13,200,000	21,600,000	18,600,000	18,000,000	26,400,000	23,400,000

Loại phòng/ Room type	Số lượng/ Total inventory	Số người tối đa trong một phòng/ Max. no. of persons in a room	MÙA ĐỈNH ĐIỂM/ I AK SEASON(VND)					
			BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa lake view with private pool</i>	116	12(6A6C)	13,500,000	21,900,000	18,900,000	18,300,000	26,700,000	23,700,000
Biệt thự 3 phòng ngủ hướng ra biển có bể bơi riêng (270m ²) <i>3-Bedroom villa ocean view with private pool</i>	36	12(6A6C)	14,400,000	22,800,000	19,800,000	19,200,000	27,600,000	24,600,000
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra vườn có bể bơi riêng (330m ²) <i>4-Bedroom villa garden view with private pool</i>	52	16(8A8C)	17,600,000	28,800,000	24,800,000	24,000,000	35,200,000	31,200,000
Biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra hồ có bể bơi riêng (330m ²) <i>4-Bedroom villa lake view with private pool</i>	38	16(8A8C)	17,900,000	29,100,000	25,100,000	24,300,000	35,500,000	31,500,000

- ✓ Giá cho mỗi biệt thự mỗi đêm theo số lượng phòng đơn/ đôi.
Rates are per villas per night basis
- ✓ Giá đã bao gồm bữa sáng hàng ngày
Rates are inclusive of daily buffet breakfast
- ✓ Giá đã bao gồm đưa đón sân bay (xe chung) và xe đưa đón đến VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc và Grand World Phú Quốc theo lịch trình của Khách sạn
Rates are inclusive of airport transfers (shared van) and shuttle bus to VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc and Grand World Phu Quoc according to Hotel's schedule
- ✓ Giá áp dụng cho tất cả thị trường
Rates are applicable to all markets
- ✓ Giá đã bao gồm 5% Phí dịch vụ và 10% Thuế VAT
Rates are inclusive of 5% Service Charge and 10% Government Tax
- ✓ Giá niêm yết bằng VND và không bao gồm phí hoa hồng
Rates quoted are in VND and non-commissionable
- ✓ Giá không áp dụng cho các đặt phòng theo đoàn từ 08 biệt thự trở lên, series, charters
Rates are not applicable for group bookings, series, charters, or reservations from 08 villas and above

Giá theo hợp đồng của Đại lý sẽ được kích hoạt trong Hệ thống đặt phòng của chúng tôi sau khi chúng tôi nhận được bản sao hợp đồng đã ký này từ Đại lý.

Your contracted rates will be activated in our Reservations System after the Resort receives the signed copy of this contract from the Tour Operator.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT/ SPECIAL OFFERS:

1. Tuần trăng mật/ Honeymoon

ƯU ĐÃI TUẦN TRĂNG MẬT/ HONEYMOON OFFER	Quanh năm/ All year round	- Bánh kem/ <i>Honeymoon cake</i> - "Honeymoon" phải được đề cập ở thời điểm đặt phòng " <i>Honeymoon</i> " must be mentioned at point of reservation - Kết hợp với thưởng đêm nghỉ và ưu đãi đặt trước <i>Combinable with Bonus Night and Early Bird Offer.</i>
---	------------------------------	--

2. Ưu đãi đặt trước/ Early Bird Offer

- ✓ Giảm 05% tiền phòng nếu đặt trước 60 ngày (không hoàn lại)
05% discount on the room rate if booked 60 days prior to arrival (non-refundable)
- ✓ Giảm 07% tiền phòng nếu đặt trước 90 ngày (không hoàn lại)
07% discount on the room rate if booked 90 days prior to arrival (non-refundable)

3. Thưởng đêm nghỉ/ Bonus Night

- ✓ Ở 7, trả 6
Stay 7, Pay 6
- ✓ Ở 10, Trả 8
Stay 10, Pay 08

Số đêm thưởng sẽ được nhân lên (tức là ở 10, ưu đãi trả 8 sẽ được nhân lên như ở 20, Trả 16)

Phụ phí bổ sung cho trẻ em sẽ được miễn phí vào các đêm thưởng

Bonus nights shall be multiplied upwards (i.e. Stay 10, Pay 08 offers shall be multiplied as Stay 20, Pay 16)

Extra Child supplements shall be free on Bonus Nights

*** Đặt phòng sớm không thể kết hợp với ưu đãi lưu trú dài ngày**

Earlybird is not combinable with Long stay offer

NGÀY ĐÓNG PHÒNG/ BLACK-OUT DATE:

Chúng tôi sẽ thông báo cho Đại lý về tình huống ngày đóng phòng (nếu có) trước hạn và có hiệu lực ngay lập tức khi thông báo. Trong trường hợp này, đặt phòng sẽ được xác nhận tùy thuộc vào tình trạng phòng trống.

We will notify you of "black-out date" situation (if any) before cut-off date and be effective instantaneously upon announcement. In this case, bookings will be confirmed subject to availability.

PHỤ PHÍ CHO TRẺ EM/ SURCHARGE FOR CHILDREN

Giá phòng không bao gồm các dịch vụ sau:

The room rates are not inclusive of the following services and are payable as indicated below

Khách thêm/ Extra Guests	Giai đoạn/Period: 01/12/2022 - 31/10/2023					
	BB	BX (1 đêm/ 1 night)	BX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)	FB	FX (1 đêm/ night)	FX (≥ 2 đêm/ ≥ 2 nights)
Trẻ em (từ 04 đến dưới 12 tuổi) không kê thêm giường phụ <i>Child (aged 04 – under 12) without extra bed set up</i>	360,000	1,760,000	1,260,000	760,000	2,160,000	1,660,000
Trẻ em (dưới 04 tuổi) ngủ chung giường <i>Child (aged under 04) sharing bed</i>	Miễn phí/ Free of charge					

* Giường phụ không áp dụng cho biệt thự/ Extra bed is not applicable to villas

GALA DINNER 31 THÁNG 12 2022 (tùy chọn)/
GALA DINNER 31 DECEMBER 2022 (optional)

Người lớn/Trẻ em <i>Adult/Child</i>	31/12/2022	
	Gói Bữa tối/ <i>Dinner Package</i>	Gói Bữa sáng/ <i>Breakfast Package</i>
Người lớn (từ 12 tuổi)/ <i>Adult (aged from 12)</i>	2,600,000	3,000,000
Trẻ em (từ 04 đến dưới 12 tuổi)/ <i>Child (aged 04 – under 12)</i>	1,300,000	1,500,000
Trẻ em (dưới 04 tuổi)/ <i>Child (aged under 04)</i>	Miễn phí/ Free of charge	

* Giảm 15% nếu đặt trước 14 ngày (không hoàn lại)/ 15% discount if booked 14 days in advance (non-refundable)

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG, KHÁCH KHÔNG ĐẾN VÀ TRẢ PHÒNG SỚM/
CANCELLATION, NO SHOW AND EARLY DEPARTURE POLICY

Chi phí phạt <i>Penalties</i>	Mùa bình thường <i>Normal Season</i>	Mùa cao điểm <i>High Season</i>	Mùa đỉnh điểm <i>Peak Season</i>
Miễn phí <i>No charge</i>	Trước (≥) 07 ngày <i>Before (≥) 07 days</i>	Trước (≥) 14 ngày <i>Before (≥) 14 days</i>	Trước (≥) 21 ngày <i>Before (≥) 21 days</i>
50% số đêm <i>50% of nights</i>	Trong vòng 06-04 ngày <i>Within 06-04 days</i>	Trong vòng 13-08 ngày <i>Within 13-08 days</i>	Trong vòng 20-15 ngày <i>Within 20-15 days</i>
100% số đêm <i>100% of nights</i>	Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến <i>After (≤) 03 days or no-show</i>	Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến <i>After (≤) 07 days or no-show</i>	Sau (≤) 14 ngày hoặc không đến <i>After (≤) 14 days or no-show</i>

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG/ CONTRACTUAL TERMS

1. Thủ tục lập hóa đơn và phương thức thanh toán/ Invoicing Procedure and Method of Payment

- 1.1 Trừ khi các thông tin hạn mức tín dụng đã được phê duyệt bởi Người kiểm soát tài chính của khách sạn / Melia Hotels International và thanh toán chứng từ đã được tổ chức của chúng tôi chấp nhận, tất cả các đặt phòng phải được trả trước bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng (trong trường hợp đó chúng tôi cần ủy quyền bằng văn bản) hoặc chuyển khoản ngân hàng bằng VND, và có sự thẩm định của bộ phận kế toán khách sạn.

Unless credit facilities have been approved by the hotel's Financial Controller / Melia Hotels International and voucher payment has been accepted by our organization, all bookings must be prepaid by bank transfer or credit card (in which case we need written authorisation) or by bank transfer in VND, to the attention of the accounts department of the hotel.

- 1.2 Nếu có phát sinh bất kỳ khoản phí ngân hàng nào cho việc chuyển khoản, những khoản này sẽ được thanh toán bởi "Đại lý". Một bản sao xác nhận chuyển khoản ngân hàng phải luôn được gửi qua email hoặc fax đến khách sạn cho biết số hóa đơn hoặc tên của khách hàng và ngày lưu trú cùng số tiền đã được thanh toán.

Should there be any bank charges for transfers, these will be paid by the tour operator. A copy of the bank transfer should always be sent by email or fax to hotel indicating the invoice number or the names of the clients and dates of stay and amount which has been paid.

- 1.3 Trong trường hợp các thông tin tín dụng đã được phê duyệt, số tiền tương ứng với hóa đơn sẽ được "Đại lý" thanh toán trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày khách hàng trả phòng bằng VND.

In case of credit facilities have been approved, the amount corresponding to the invoices will be paid by the "agency" within a maximum of 30 days after the departure of the clients in VND.

- 1.4 Chi tiết ngân hàng/ **Bank details:**

Tài khoản ngân hàng số/ <i>Bank account No.</i>	: 110002671580 USD/ 111002671577(VND)
Tên ngân hàng/ <i>Name of Bank</i>	: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ ngân hàng/ <i>Bank Address</i>	: Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị thụ hưởng/ <i>Beneficiary name</i>	: CN Kiên Giang – Công ty CP Vinpearl
Mã Swift/ <i>Swift Code</i>	: ICBVNVX106

2. Gói giá phòng/ Rate Plan:

- 2.1 Các loại thuế, và phí công cộng của việc áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể phát sinh liên quan đến thỏa thuận này, mà không được dự đoán, bởi nhà nước, đơn vị hành chính hoặc các quy định địa phương tại thời điểm ký kết hợp đồng này, và do đó không được đề cập rõ ràng trên đó, sẽ là chi phí của khách hàng.

The taxes, duties and public charges of direct or indirect application, which may arise in relation this agreement, which are not foreseen by the state, the autonomous-community or the local regulations at the signature of this document, and which are therefore not expressly mentioned on it, will be at the client's expense.

- 2.2 Khách sạn có quyền điều chỉnh mức giá quy định tại đây, nếu lạm phát bất thường, phá giá hoặc thay đổi VAT hoặc thuế thành phố, hoặc trong trường hợp các yếu tố khác đảm bảo điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

The hotel reserves the right to adjust the rates stipulated herein, should extraordinary inflation, devaluation or VAT changes or city tax, or in case of other factors that warrant subsequent rate adjustment.

- 2.3 Khách sạn có thể, trong những trường hợp đặc biệt, đóng phân bổ đã thỏa thuận trong hợp đồng này bằng một ghi chú bằng văn bản gửi cho công ty lữ hành.

The hotel may, under exceptional circumstances, close the allocation agreed in this contract by means of a written note sent to the tour operator.

3. Giá linh hoạt / Giá Bar - Dynamic Pricing / BAR Rate:

- 3.1 Khách sạn thừa nhận rằng đại lý hoặc người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ không được phép giảm giá bán phòng khách sạn.

The hotel acknowledges that the agent or its buyers/onward distributors /sub-agents are not allowed to decrease the gross rate for the accommodation.

- 3.2 Đại lý hoặc người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ trở đi phải xin phép khách sạn để giảm giá bán phòng khách sạn trong gói bán kèm chuyến bay để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường có liên quan (Giá bán phòng).

The agent or its buyers/onward distributors /sub-agents must seek authorization from the hotel to decrease the gross rate for the accommodation in flight package Sales in order to remain competitive within the relevant market (the Selling rate).

- 3.3 Khách sạn cho phép đại lý và/ hoặc người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ có thể giảm giá bán phòng khách sạn. Việc giảm giá này đến từ việc khấu trừ hoa hồng. Đại lý hoặc người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ không được phép giảm giá bán phòng khách sạn.

The hotel hereby permits the agent and/or its buyers/onward distributors /sub-agents to reduce the gross rate. Any reduction in the gross rate to derive from the selling rate will be deducted from the commission since the agent and/or sub-agent are not allowed to decrease the gross rate.

- 3.4 Đại lý sẽ hạn chế phân phối phòng trống cho người mua/nhà phân phối/đại lý phụ (trực tuyến/ngoại tuyến) cho mục đích sử dụng phòng khách sạn kết hợp với chuyến bay, tàu hỏa hoặc xe cho thuê (gói giá linh hoạt).

The agent will limit the distribution of inventory to its buyers/onward distributors /sub-agents (online/offline) for the use of hotel rooms in combination with flight, train or rental car (dynamic packaging).

4. Giá cố định / Giá đoàn net - Static Pricing / Group Net Rates:

- 4.1 Đại lý sẽ đảm bảo rằng không ai trong số người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ của mình đang cung cấp mức giá hợp đồng thông qua trang web của riêng họ hoặc thông qua việc tích hợp hệ thống đặt phòng của họ với bất kỳ OTA, mạng lưới OTA, trang web du lịch, trang web tìm kiếm du lịch hoặc bất kỳ kênh trực tuyến nào khác.

The agent will ensure that none of its buyers/onward distributors /sub-agents are supplying contracted rates through their own website or through integrations of their reservation system with any OTA, OTA network, travel website, travel meta search website or any other online channel.

- 4.2 Đại lý sẽ hạn chế phân phối phòng cho người mua / nhà phân phối / đại lý phụ (trực tuyến / ngoại tuyến) để sử dụng phòng khách sạn kết hợp với chuyến bay, tàu hỏa hoặc xe cho thuê (gói giá linh hoạt).

The agent will limit the distribution of inventory to its buyers/onward distributors /sub-agents (online/offline) for the use of hotel rooms in combination with flight, train or rental car (dynamic packaging).

- 4.3 Đại lý phải đảm bảo và kiểm soát người mua / nhà phân phối / đại lý phụ của mình để làm việc độc quyền với các thương hiệu hoặc đại lý phụ của riêng mình đang bán trực tiếp cho khách hàng. Người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ phải loại trừ khỏi mạng lưới phân phối cung cấp giá hợp đồng hoặc phòng trống cho các cơ quan bên thứ ba khác (cơ quan B2B).

The agent must assure and control its buyers/onward distributors /sub-agents to work exclusively with own brands or sub-agents that are selling directly to the customer. Buyers/onward distributors /sub-agents must exclude from their distribution network any agency that provides rates or inventory to other third party agencies (B2B agencies).

- 4.4 Khách sạn có thể, thỉnh thoảng, liên lạc với các công ty trung gian, phải được loại trừ khỏi các kênh kết nối thương mại.

The hotel may communicate from time to time a list of intermediates that must be excluded from Trade Connected Channels.

5. Yêu cầu quảng cáo dựa trên tìm kiếm có trả phí/ *Paid Search Advertising Requirements*

5.1 Dưới đây là các yêu cầu sử dụng các công cụ quảng cáo tìm kiếm trả tiền được cung cấp bởi các công cụ tìm kiếm (ví dụ: Google, Bing, Yahoo, v.v.), các trang web thông tin du lịch (ví dụ: Trip Advisor) hoặc các trang web do bên thứ ba vận hành khác cho phép hình thức quảng cáo này ("tìm kiếm trả tiền"):

The below are the requirements to use paid search advertising tools offered by search engines (i.e. Google, Bing, Yahoo, etc.), travel information sites (i.e. Trip Advisor), or other third party operated web sites which allow this form of advertising ("paid search"):

5.2 Từ khóa: trong các hoạt động mua từ khóa cho quảng cáo trả tiền trong các công cụ tìm kiếm, đại lý đồng ý không mua một vị trí quảng cáo hoặc tài trợ được kích hoạt bởi các từ khóa được xác định bởi thương hiệu của công ty hoặc tên của một khách sạn được quản lý, vận hành hoặc nhượng quyền bởi công ty nơi mỗi sự kết hợp của các từ được thực hiện như một toàn thể. Tuy nhiên, cơ quan được tự do sử dụng các từ khóa được chỉ định cho tiếp thị trực tuyến (a) được sử dụng trong bối cảnh chung, (b) tên của các sự kiện, địa điểm, khu vực, thành phố, khu vực, tòa nhà, di tích hoặc các địa danh khác hoặc (c) các thuật ngữ chung khác.

Keywords: in its keyword purchasing activities for paid advertisement in search engines, agency agrees not to purchase an advertising or sponsorship position triggered by the keywords identified by a company's brand or the name of a hotel managed, operated or franchised by company where each combination of words taken as a whole. However, agency is free to use the specified keywords for online marketing that are (a) used in a generic context, (b) names of events, places, regions, cities, areas, buildings, monuments, or other landmarks, or (c) other generic terms.

5.3 Để tránh nghi ngờ, không có gì trong thỏa thuận này ngăn cản Đại lý hoặc các kênh kết nối thương mại của mình sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của công ty hoặc khách sạn tham gia trong mã nguồn của trang web, việc sử dụng như vậy không nhằm mục đích ảnh hưởng không công bằng đến kết quả tìm kiếm. Meliá Hotels International và các khách sạn tham gia thừa nhận và chấp nhận rằng nếu không sử dụng như vậy, khách sạn tham gia không thể được quảng cáo đúng cách.

For the avoidance of doubt, nothing in this agreement shall preclude agency or its trade connected channels from using any of company's or participating hotels' brands in the source code of the websites, providing such use is not intended to unfairly influencing organic search results. Meliá Hotels International and the participating hotels hereby acknowledge and accept that without such use, the participating hotel cannot be properly advertised.

5.4 Cơ quan không được phép đặt các tổ hợp từ khóa sau

Agency is not allowed to book the following keywords combinations:

5.4.1 Thuật ngữ thương hiệu quốc tế của Meliá Hotels và lỗi chính tả
e.g.: melia, meliá, melià, gran melia, granmelia, me, paradisus, tryp, ininside, sol,
Meliá Hotels International Brand terms and their misspellings

e.g.: melia, meliá, melià, gran melia, granmelia, me, paradisus, tryp, ininside, sol,

5.4.2 Meliá Hotels International Hotel đặt tên các thuật ngữ và lỗi chính tả

e.g.: gran melia don pepe, melia berlin, melia de mar

Meliá Hotels International Hotel names terms and their misspellings

e.g.: gran melia don pepe, melia berlin, melia de mar

5.4.3 Meliá Hotels International Hotel đặt tên cho các thuật ngữ không có điều khoản thương hiệu và lỗi chính tả

ví dụ: khách sạn don pepe, khách sạn nhà trắng và tất cả các kết hợp giữa điều này

Meliá Hotels International Hotel names terms without brand terms and their misspellings:

e.g.: hotel don pepe, hotel white house and all the combinations between this

5.4.4 Tên thương hiệu và khách sạn các điều khoản với các thuật ngữ khác và lỗi chính tả

ví dụ: khách sạn gran melia, melia cung cấp, gran melia đặt phòng

Brand and Hotel names terms with other terms and their misspellings,

e.g.: hotel gran melia, melia offer, gran melia booking

6. Đại lý – Nhà Phân phối phòng/ Onward Distributors

Đại lý phải đảm bảo và kiểm soát người mua/ nhà phân phối/ đại lý phụ của mình để làm việc độc quyền với các thương hiệu riêng, bán trực tiếp cho khách hàng hoặc đại lý phụ tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này.

The agent must assure and control its buyers/onward distributors /sub-agents to work exclusively with own brands, selling directly to the customers or sub-agents that comply with any clause of this agreement.

7. Bất khả kháng/ Force Majeure:

7.1 Chính sách Meliá sẽ không chuyển khách đến một khách sạn khác; tuy nhiên, trong trường hợp không lường trước được, khách sạn sẽ đảm bảo chỗ ở tiêu chuẩn tương tự hoặc vượt trội.

Meliá policy would not to relocate to another hotel; however, in the event of an unforeseen situation, the hotel will ensure a similar or superior standard accommodation.

7.2 Cả đại lý du lịch và khách sạn đều không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng do bất khả kháng (trường hợp khẩn cấp của nhà nước, đình công lao động, thiên tai hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của khách sạn và đại lý du lịch.

Neither the travel agent nor the hotel shall be liable for failing to perform the contract obligations due to force majeure (state emergencies, labour strikes, natural disasters or any other causes) beyond the reasonable control of the hotel and the travel agent.

8. Pháp luật và thẩm quyền điều chỉnh/ Governing Law and Jurisdiction

Hợp đồng này được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, và trước khi nộp bất kỳ vụ kiện tụng nào, các bên đồng ý thảo luận một cách thiện chí về khả năng sử dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế.

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. In the event of a dispute, and prior to filing any litigation, the parties agree to discuss in good faith the possible utilization of alternative dispute resolution procedures.

9. Trách nhiệm xã hội/ Social Responsibility

Khách sạn, chủ sở hữu và nhà bán buôn bác bỏ việc khai thác tình dục thương mại của trẻ em.

The hotel, owner and wholesaler repudiate the commercial sexual exploitation of children.

10. Quy trình đặt phòng lưu trú/ Reservation procedure for accommodation:

10.1 Một thông báo bằng văn bản tương ứng, đặt chỗ hoặc chứng từ hợp lệ phải hỗ trợ tất cả các đặt phòng.

A corresponding written notice, reservation order or valid voucher must support all reservations.

Đặt phòng chỉ nên được xem xét xác nhận bởi khách sạn khi xác nhận đặt phòng được gửi.

Reservations should only be considered confirmed by the hotel when a confirmation number is sent.

10.2 Yêu cầu phòng trống bằng lời nói không có nghĩa là xác nhận vì tính khả dụng có thể thay đổi thường xuyên và ngay lập tức.

Verbal availability enquire does not imply a confirmation as availability is subject to frequent and immediate change.

10.3 Nhận phòng: từ 15:00/ *Check-in: from 15.00hr*

10.4 Trả phòng: trước 12:00 trưa/ *Check-out: 12.00 noon*

10.5 Nhận phòng sớm và trả phòng muộn: sẽ được tính phí theo chính sách của khách sạn.

Early Check-in & Late Check-out: will be charged according to hotel policies.

10.6 Chi tiết liên hệ đặt phòng như sau/ *Reservation contact details are as followed: res.mvppq@melia.com*

11. Tài liệu quảng cáo/ Brochure Review

11.1 Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu phải được khách sạn xem xét trước khi xuất bản. Mức giá phải được công bố theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này. Việc không gửi tài liệu quảng cáo để XEM XÉT TRƯỚC KHI IN có thể dẫn đến việc hủy bỏ phân bổ hoặc rút khỏi các ưu đãi.

Please note that all materials must be reviewed by the hotel prior to publication. Rates must be published according to the terms and conditions stipulated in this agreement. Failure to submit brochures for REVIEW PRIOR TO PRINTING could result in cancellation of allocation or withdrawal from promotional offers.

- 11.2 Nhà điều hành tour du lịch sẽ sử dụng trong bất kỳ tài liệu chương trình du lịch nào về giá khách sạn đã được đồng ý ở đây và hình ảnh cùng miêu tả đã được khách sạn phê duyệt.

The tour operator will display in any tour programme brochure the hotel rates herein agreed and approved photograph and description by the hotel.

- 11.3 Nhà điều hành tour du lịch sẽ cung cấp cho khách sạn hai bản sao của mỗi tài liệu quảng cáo hoặc chương trình du lịch mà trong đó khách sạn xuất hiện, trước ngày bắt đầu chương trình.

The tour operator will provide the hotel two copies of each brochure or tour programme in which the hotel appears prior to the commencement date of the programme.

Bộ sưu tập Ảnh, bản trình bày và video/ Picture Gallery, presentation and video

<https://drive.google.com/drive/folders/1XZNAmNcz-TQ-UP5uanLJW8zb6davGQI-?usp=sharing>

13. Hiệu lực hoặc chấm dứt/ Validation or Termination

- 13.1 Hợp đồng sẽ chỉ được coi là có hiệu lực khi khách sạn đã nhận được bản sao hợp đồng đã ký và thư đính kèm trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành. Việc không ký hợp đồng này có thể dẫn đến việc đặt phòng bị từ chối.

Contracts will be only considered valid once the hotel has received a signed copy of the contract and the attached letter within 30 days of issue. Failure to sign this contract could result in reservations being denied.

- 13.2 Một trong hai bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng này sau 30 ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia.

Either party can unilaterally terminate this contract upon 30 days' written notice to the other party.

- 13.3 Nhà điều hành tour du lịch/ đại lý không thể bán cho công chúng thông qua các trang web của mình hoặc các tổ chức khác với giá thấp hơn so với giá được nêu trong hợp đồng này, sau khi tăng thêm tối thiểu 25%.

Tour operator/agency cannot sell to the public through its or other entities' web sites to inferior prices than the ones stated by this contract, after adding a 25% minimum of mark up.

Giá sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này được ký kết và gửi lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày được chỉ định dưới đây/ Rates will be valid only after this Agreement is signed and returned within 14 Days from the date indicated below.

Đại diện và đồng ý của Meliá Vinpearl

Accepted for & on behalf of Meliá Vinpearl



Chữ ký/ Authorized Signature

Tên/Name: Mr. Mario Caballero

Chức vụ/Title: Tổng Quản Lý

Ngày/ Date: 03/11/2022

Đại diện và đồng ý của Đại lý

Accepted for and on behalf of Agent



Mai Hương
Contracting Director

Chữ ký/ Authorized Signature

Tên/Name: Ms. Hoang Thi Mai Huong

Chức vụ/Title: Contracting Director

Ngày/ Date: _____

